

RECURSO CÍVEL Nº 5028013-21.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: SHIRLEY REGINA DALTO PONTES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (RÉU)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO SEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU REGULAR PROCESSAMENTO. NOTA TÉCNICA N. 1/2024 DO CENTRO LOCAL DE INTELIGÊNCIA DA SJ-ES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 26 de fevereiro de 2025.

5028013-21.2024.4.02.5001

500003608743 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5028013-21.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: SHIRLEY REGINA DALTO PONTES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de elementos probatórios mínimos da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A parte reocorrente alega, em síntese, a extinção prematura e o cerceamento de defesa, especialmente quanto o excessivo ônus probatório inicial, em violação aos princípios do CDC, tendo em vista a dificuldade de acesso a informações e documentos junto ao banco réu, aduzindo que a manutenção da decisão recorrida acabaria por inviabilizar o acesso à justiça.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e, ausentes questões preliminares, segue-se ao exame do mérito.

Na espécie, ao contrário do alegado pela parte reocorrente, não se vislumbra hipótese de cerceamento de defesa, tampouco de onerosa inversão probatória, na medida em que o próprio CPC estabelece que incumbe ao autor demonstrar na petição inicial a prova do direito vindicado, o que não ocorreu, sendo certo que o Poder Judiciário não é órgão consultivo das partes litigantes e somente deve ser acionado para o fim de demonstrar minimamente a causa de pedir.

Nesse passo, entendo não ser caso de extinção prematura, mas de ajuizamento prematuro, visto que não há nenhum documento que indique o(s) desconto(s) supostamente fraudulento. Por outro lado, a extinção do processo não inviabiliza o ajuizamento de nova ação

regularmente instruída na forma nos artigos 343 c/c 319, VI e art. 320, todos do CPC, sem que isso implique em cerceamento de defesa.

Ademais, eventuais dificuldades enfrentadas para obter informações junto ao banco réu podem ser sanadas por via processual adequada. Todavia, não se tem sequer indícios de quais seriam essas dificuldades, senão que apenas alegações. Tampouco há demonstração de qualquer recusa pelas rés quanto ao fornecimento de documentos.

Conforme precedente nº 5039952-32.2023.4.02.5001, da Relatora Karla Nanci Grando, "[a] parte autora, na qualidade de suposta contratante, detinha plena faculdade de postular administrativamente, junto à instituição financeira demandada, a exibição da cártula contratual em que se funda a relação jurídica impugnada. A inércia em adotar tal diligência evidencia a ausência de mínima iniciativa probatória, que deveria, ao menos, ter se materializado na demonstração de tentativa formal de obtenção do contrato, seja por requerimento administrativo ou reclamação perante os órgãos de defesa do consumidor."

Por tais circunstâncias, a Nota Técnica n. 1/2024, do Centro Local de Inteligência da SJ-ES, citada na sentença, evidenciou a prática recorrente, pelo mesmo escritório de advocacia que patrocina a parte autora, de ajuizamento dessas ações sem a devida solicitação prévia de informações à instituição financeira responsável pelo contrato impugnado.

Sobre o ponto, a jurisprudência já consolidou entendimento acerca da imprescindibilidade do requerimento administrativo prévio para a obtenção de documentos bancários, medida que se insere no dever mínimo de diligência da parte autora antes de acionar o Judiciário, visto que a ausência dessa providência não apenas transfere indevidamente o ônus probatório à parte ré, como também contribui para a sobrecarga do Poder Judiciário, fragmentando demandas que poderiam ser resolvidas de forma mais célere e eficiente no âmbito extrajudicial.

Assim, a inércia probatória da parte autora, somada à ausência de qualquer comprovação de tentativa prévia de resolução administrativa, corrobora a impropriedade da inicial e justifica o indeferimento do feito, conforme fundamentado na decisão recorrida, não obstante tal conduta se mostrar na contramão da postura processual esperada da parte demandante.

Diante desse cenário, a Justiça Federal tem o dever de coibir práticas que sobrecarregam desnecessariamente o Judiciário e comprometem a eficiência na prestação jurisdicional, estabelecendo parâmetros que orientem o correto peticionamento em casos dessa natureza, especialmente quando evidenciada reiteração de demandas sem diligência prévia e reforçado o diagnóstico apresentado pelo juízo de origem quanto à possível litigiosidade predatória ou abusiva e à necessidade de maior rigor na admissibilidade de tais ações.

Dessa forma, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, por inépcia da petição inicial, não implica negativa de jurisdição, já que, de fato, não foram apresentados documentos indispensáveis para a regularidade da demanda.

Nesse mesmo sentido são os precedentes nº 5006398-91.2023.4.02.5006/ES (01TRES), de 11 de setembro de 2024, e nº 5019315-26.2024.4.02.5001/ES (08TRRJ), de 28 de janeiro de 2025, e precedente nº 5039952-32.2023.4.02.5001 desta 6ª Turma Recursal, julgado por unanimidade em 19/02/2025, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DISTRIBUÍDO POR EQUALIZAÇÃO À TURMA RECURSAL DO RIO DE JANEIRO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PADRÃO RECORRENTE DE DEMANDAS SEM DILIGÊNCIA PRÉVIA. NOTA TÉCNICA N. 1/2024 DO CENTRO LOCAL DE INTELIGÊNCIA DA SJ-ES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Desse modo, a sentença recorrida, tal como proferida, está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável, não configurando hipótese de negativa de jurisdição, a excepcionalizar o conhecimento do presente recurso, visto que o cabimento do recurso inominado, no Juizado Especial Federal, é restrito às **sentenças definitivas**, consoante o art. 5º . da Lei nº 10.259 /2001¹.

Como no caso concreto não se trata de sentença definitiva e sim de sentença terminativa (extinção sem resolução do mérito), impõe-se o não conhecimento do recurso.

Friso que a solução processual adotada está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Recurso Repetitivo REsp 1352721/SP (tema 629), no qual firma a tese a seguir transcrita:

Tema 629 - A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito

(art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

Destaco, nesse sentido, o seguinte aresto:

*PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 8. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. 1. SINOPSE DA DEMANDA-Cuida-se de recurso da parte autora contra **sentença** que extinguiu o feito sem resolução de mérito. 2. DISCIPLINA JURÍDICA-O art. 5º da Lei 10.259 /2001 prevê que somente será admitido **recurso de sentença definitiva**.-As Turmas Recursais do Amapá e Pará aprovaram o seguinte entendimento acerca das discussões envolvendo **sentenças** que não apreciam o mérito da causa:Súmula 08 - Somente se admite recurso de **sentença** terminativa quando implicar na impossibilidade de repropositura da ação ou negar competência aos Juizados Especiais Federais. 3. A ANÁLISE DO CASO CONCRETO-No presente caso, a **sentença** entendeu que não há início de prova material, aplicando o Tema 629, STJ.-Assim, não se verificando a impossibilidade de repropositura da ação ou constatada a hipótese de negativa de competência aos Juizados Especiais Federais, o processamento do presente recurso encontra obstáculo no entendimento da súmula acima indicada. 4. CONCLUSÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS-Recurso da parte autora não conhecido.-Sem custas e sem honorários advocatícios por ausência de contrarrazões. (TRF-1 - RECURSO CONTRA SENTENÇA DO JUIZADO CÍVEL 10305043820234013900. JurisprudênciaAcórdão publicado em 14/02/2024).*

Ante o exposto, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO.** Sem condenação em custas e honorários advocatícios. **Intimem-se.** Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

1. "Art. 5o . Exceto nos casos do art. 4o ,somente será admitido recurso de sentença definitiva"